1. Phiên bản tiếng Việt

Kính gửi Quý Công ty,

Tôi đã xem xét hợp đồng Quý Công ty gửi cho chúng tôi.

Trước khi tiếp tục giao dịch, chúng tôi đề nghị Quý Công ty xác nhận một số thông tin liên quan đến tư cách pháp lý, vai trò thương mại và mối quan hệ của Quý Công ty với nhà sản xuất máy.

Theo thông tin chúng tôi tra cứu trên **Hệ thống Công khai Thông tin Tín dụng Doanh nghiệp Quốc gia Trung Quốc (**国家企业信用信息公示系统**)**, công ty 邯郸市昭瀚贸易有限公司 hiện đang hoạt động và **ông Li Lingwei –** 李令卫 được ghi nhận là **người đại diện theo pháp luật (Legal Representative)** của công ty.

Do đó, trước tiên xin Quý Công ty xác nhận:

1. **Ông Li Lingwei (**李令卫**) có phải là người đại diện theo pháp luật hiện tại của** 邯郸市昭瀚贸易有限公司 **hay không?**

2. Người đang trực tiếp làm việc với chúng tôi là **Yuhualong** có phải là nhân viên hoặc người được ông Li Lingwei/Quý Công ty ủy quyền để đàm phán và ký kết giao dịch này hay không? Nếu có, vui lòng cung cấp giấy ủy quyền hoặc tài liệu chứng minh thẩm quyền đại diện.

3. Quý Công ty là **công ty thương mại** hay **nhà sản xuất trực tiếp máy nước/máy bán nước tự động M145-01**?

4. Nếu Quý Công ty là công ty thương mại, vui lòng cung cấp thông tin về **nhà sản xuất thực tế** của M145-01 và mối quan hệ giữa Quý Công ty với nhà sản xuất.

5. Quý Công ty đã từng thực hiện các giao dịch xuất khẩu tương tự đối với máy nước/máy bán nước tự động sang Việt Nam hoặc các thị trường khác hay chưa?

6. Quý Công ty có **giấy ủy quyền đại lý/phân phối hoặc giấy xác nhận quan hệ thương mại** của nhà sản xuất hay không?

Về yêu cầu pháp lý tại Việt Nam

Đối với kế hoạch nhập khẩu và triển khai thương mại máy tại Việt Nam, chúng tôi cần kiểm tra trước các yêu cầu liên quan đến **hồ sơ nhập khẩu, chất lượng sản phẩm, hồ sơ kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ và các tài liệu của nhà sản xuất** để có thể thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bán sản phẩm cho người sử dụng cuối cùng.

Vì vậy, chúng tôi cần xác định rõ **nhà sản xuất thực tế của máy, trách nhiệm của nhà sản xuất và trách nhiệm của công ty thương mại** trước khi ký hợp đồng mua bán 2 máy.

Đề xuất phương án hợp tác

Nếu Quý Công ty hiện chưa có quan hệ đại lý hoặc ủy quyền chính thức từ nhà sản xuất, chúng tôi đề xuất Quý Công ty trước tiên làm việc trực tiếp với nhà sản xuất để xác lập quan hệ hợp tác rõ ràng.

Quý Công ty có thể nhận **phí dịch vụ/hoa hồng thương mại hoặc phần chênh lệch giá phù hợp** từ giao dịch với nhà sản xuất. Chúng tôi sẽ trao đổi và thống nhất riêng về cơ chế thương mại này.

Đồng thời, chúng tôi đề xuất hai bên ký một **Commercial Service Cooperation Agreement (Hợp đồng hợp tác dịch vụ thương mại)**, trong đó Quý Công ty đóng vai trò đại diện thương mại cho

chúng tôi trong phạm vi được hai bên thống nhất, bao gồm:

- Tìm kiếm và kết nối nhà sản xuất phù hợp;
- Đàm phán thương mại;
- Hỗ trợ kiểm tra và xác nhận thông tin nhà sản xuất;
- Theo dõi chất lượng và tiến độ sản xuất;
- Hỗ trợ chứng từ và logistics;
- Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh giữa chúng tôi và nhà sản xuất.

Hợp đồng mua 2 máy

Đối với giao dịch mua **02 máy M145-01**, chúng tôi đề xuất sử dụng **hợp đồng ba bên**, gồm:

Bên 1 – Công ty chúng tôi: Người mua/Khách hàng

Bên 2 – Quý Công ty: Đơn vị thương mại và phối hợp giám sát

Bên 3 – Nhà sản xuất thực tế: Đơn vị sản xuất

Trong mô hình này, Quý Công ty sẽ tham gia với vai trò **thương mại và giám sát/phối hợp chất lượng**, hỗ trợ chúng tôi làm việc với nhà sản xuất và bảo đảm các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng được thực hiện đúng.

Chúng tôi cho rằng cách thức này sẽ giúp **quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cả ba bên được xác định rõ ràng**, đặc biệt đối với chất lượng sản phẩm, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ nhập khẩu, giao hàng, bảo hành và dịch vụ sau bán hàng.

Trước khi tiến hành ký hợp đồng chính thức cho 02 máy M145-01, chúng tôi đề nghị hai bên hoàn tất việc xác nhận các thông tin và cơ cấu hợp tác nêu trên.

Trân trọng.

2. English version – Formal Business/Legal Style

Subject: Confirmation of Legal Representative, Manufacturer Relationship and Proposed Commercial Cooperation Structure

Dear Sir/Madam,

We have reviewed the contract provided by your company.

Before proceeding with the transaction, we would like to request your confirmation regarding your company's legal status, commercial role, and relationship with the actual manufacturer of the water vending/water purification equipment.

According to the information we have checked through the **National Enterprise Credit Information Publicity System of the People's Republic of China (**国家企业信用信息公示系统**)**, 邯郸市昭瀚贸易有限公司 **(Handan Zhaohan Trading Co., Ltd.)** is currently registered as an active company, and **Mr. Li Lingwei (**李令卫**)** is recorded as the **Legal Representative** of the company.

Accordingly, please kindly confirm the following:

1. Is **Mr. Li Lingwei (**李令卫**)** the current Legal Representative of 邯郸市昭瀚贸易有限公司?
2. Is **Yuhualong**, who is currently communicating with us, an employee or an authorized representative of your company for the purpose of negotiating and executing this transaction? If so, please provide the relevant authorization or other document evidencing his authority to represent the company.
3. Is your company a **trading company** or the **actual manufacturer** of the M145-01 water vending/water purification machine?
4. If your company is a trading company, please provide information regarding the **actual manufacturer** of the M145-01 machine and the business relationship between your company and such manufacturer.
5. Has your company previously completed similar export transactions involving water vending/water purification machines to Vietnam or other international markets?
6. Does your company hold any **agency, distribution, authorization or cooperation certificate/document** issued by the actual manufacturer?

Requirements relating to the Vietnamese market

For the intended importation and commercial deployment of the machines in Vietnam, we need to review in advance the applicable requirements relating to **import documentation, product quality, technical documentation, origin documentation and manufacturer-related documents**, so that we can properly prepare the necessary procedures before selling the equipment to end users in Vietnam.

Therefore, before entering into the purchase contract for the two machines, we need to clearly identify the **actual manufacturer, the manufacturer's responsibilities, and the responsibilities of the trading company**.

Proposed Cooperation Structure

If your company does not currently have a formal agency or authorization relationship with the actual manufacturer, we propose that your company first establish and confirm an appropriate

cooperation relationship with the manufacturer.

Your company may receive an appropriate **commercial service fee, commission or agreed price margin** from the transaction with the manufacturer. The commercial mechanism can be separately discussed and agreed between our parties.

In addition, we propose that our two companies enter into a **Commercial Service Cooperation Agreement**, under which your company would act as our commercial representative, within the scope agreed by both parties, for the following activities:

- Identifying and introducing suitable manufacturers;
- Conducting commercial negotiations;
- Assisting in verifying the manufacturer's information and qualifications;
- Coordinating and monitoring production quality and schedule;
- Assisting with relevant documentation and logistics;
- Coordinating the resolution of issues arising between our company and the manufacturer.

Proposed Three-Party Purchase Agreement

For the purchase of **two (2) M145-01 machines**, we propose that the purchase transaction be documented through a **three-party agreement** involving:

Party 1 – Our Company: Buyer/Customer

Party 2 – Your Company: Trading and Quality Coordination/Supervision Party

Party 3 – Actual Manufacturer: Manufacturing Party

Under this structure, your company would participate as the **commercial and quality coordination/supervision party**, assisting us in dealing with the actual manufacturer and coordinating to ensure that the agreed contractual requirements are properly fulfilled.

We believe this structure will provide greater clarity regarding the **rights, responsibilities and obligations of all three parties**, particularly with respect to product quality, technical documentation, import documentation, delivery, warranty and after-sales service.

Before proceeding with the formal purchase contract for the two (2) M145-01 machines, we would like to complete the above confirmation and agree on the cooperation structure between the parties.

We look forward to receiving your confirmation and the relevant supporting documents.

Yours faithfully,

[AA Company]
[Name / Title]
Vietnam